

עין משפט
נר מצוה

בז א מיי פֿאַ מהל' נדרים הלכה י סמג לאוין רמב טוש"ע יו"ד סימן ח:
פוח ב מיי פֿרצ מהל' שנועות הלי ה טוש"ע יו"ד סי רל סעי' י:

בבב ג מיי פֿאַ מהל' נדרים הל' יצן יח סמג שם טווי"ד סי רד:
ג ד מיי שם הלכה יד סמג שם טוש"ע י"ד סי רד סעי' ג:

הגהות הב"ח

(א) גמ' תני מפסאה טהורקים חרכים וכו' תני רב יוסף מבוגבא ממוחא:
(ב) שם דקונס תיבגי. י"ב חור' לעיל ו. פי כמו תיקו:
(ג) שם שיקואל אמר שמואל כ"ל ותבת מהו נמחק:
(ד) שם במשנה האומר (לחולין שאוכל לך) לא תהיה טמא וכו' מהני לאסור דהוי באילו אמר טמא כ"ש טמא כהניא וכו' קאמ' דשייד וכו' קמ"ל דקרבן טמא קאמר:

פירוש הרא"ש

וב"ה סברי. לחין לנו לתפוס אלף עיקר הלשון:
הג' רב יוסף מקבבא. יראה שכן היה מקובל רב יוסף שלטני השפה שכאחות הלשון ממדרים כן וכן הן לשונות דמנעיא ליה ים שהיו אומרים שהמספליים בעלוג היו המדברים כן:
בשפסא. שם חכם:
שבואל שבואל בן גרשם משמע. ואין דרך לעשות שנועה שם של אדם:
במורי לא אמר כלום. שנראה שהי"ת היא משם התיבה ואין במשמעותיה כלום והיינו טעמא דבמומחא אכל מוהי ומומחא הן כניוין לשנועה דשנועה מתרגמינן מומחא ומוהי דומה לאותו וישבע מתרגמינן ואומי:
בתנ"י

לחולין שאוכל לך. הלמ"ד נקוד בפתח והוי כמו לא חולין ומשמע לא חולין אלא קרבן ליהוי מה שאוכל לך:
לא כשר. משמע לא כשר אלא פסול והיינו קדשים דשייך בהו כשרות ופסלות:
לא דבי. לא מותר כמו איל קמחא דכן (עדות פ"ח מ"ד) משמע לא מותר אלא אסור והיינו קדשים אע"ג דנגלה וטרפה נמי אסורין התנן לקמן בפ"ג (דף יח:) דקתם נדרים להחמיר דכיון דדעמו להתפסוק בנדר אמרינן דלכר הנדור נתכוון:
בחדור שבא נותר ופגול אסור. אם אמר טהור או טמא שאוכל לך דהיינו קדשים שנוהג בהם טומאה וטהרה ואע"ג דתרומה נמי שייך בה טומאה וטהרה קתם נדרים להחמיר:
נותר. קדשים שנתמרו:
פגול. שמעך עליהם בשעת עבודה לאכלם חוץ לזמנן או חוץ למקומן:
אסור. לפי שהתחיל בכ"ף הפסוק באיסורא:
באימרא. טעלה הקרבן:
בדריים. כלשנת העצים או כלשנת העלאים:
בעצים. שני גזרי עצים:
באשים. בקרבנות. ירושלמי כאש המזבח:
בהיכל בירושלים. קסבר חומת העיר ומגדלותיה משערי הלשכה אמו. ירושלמי כמזבח בקרבנות המזבח כהיכל בקרבנות ההיכל בירושלים בקרבנות ירושלים והכי מסתבר דהא לא קאמר כחומת ירושלים:
באחד מכל בשמשי המזבח. מורקות מחמת ומזלגות:
הרי נדר זה בקרבן. כאילו התפסו בקרבן וקסם נודר בקרבן מתפס:

וצ"ה סברי הכי לא משפעי אומות.

לימיה מעיקר לשון אלא דמנייהו משתבשי בהכי ולאז לישנא הוא. וקיימא לן כר' יוחנן דאמר לשון כינויין מותרין:
תניא רשב"ג **אומר צמומחא דאמר מוהי הכי אלו כינויין לשנועה.** וה"פ דרשב"ג לפרושי מתני' אחא דכי קמי נדר במוהי לא דאמר במוהי בלחוד אלא דאמר צמומחא דאמר מוהי כלומר בשנועה שנשבע משה בדכתיב (שמות ג) ויאל משה לשבת את האיש ומש"ה תנן נדר במוהי דאילו אמר שנועה שקוקה במוהי היה משמע דאמר במוהי בלחוד ומש"ה תנן נדר לאשמועינן דבעינן שזכיר נדרו של משה דהיינו שנועה והיינו דקאמר רבן שמעון בן גמליאל צמומחא (דלמרחן) מוהי. ואית דגרסי צמומי צמומחא לא אמר כלום מומי מומחא הרי אלו כינויין לשנועה וה"פ דרבן שמעון בן גמליאל אחא למימר דאילו אמר צי"ת לא הוי כינוי לשנועה וכי תנן צמומי לא שיאמר כן עס צי"ת אלא בלא צי"ת ולהך גירסא הא דלא תנן שנותה שקוקה מומי ותנן נדר צמומי משום דשנועה שקוקה נגזרים משנועה מה שאין כן צמומי ולפי שהן כינויים חלוקים והפסיקן צייניהן בנדר:

בתנ"י לחולין שאוכל לך **לנשר לדי.** כולהו צפתחות הלמ"ד קרינן להו ומש"ה אסור דמשמעמי לא חולין אלא קרבן לא כשר אלא אסור לא דכי אלא אסור דאשכחן הכי:) גבי היתר כדלמרינן (עדות פ"ח מ"ד) העיד יוסף בן יעזר על איל קמחא שהוא דכן וקרא נמי כתיב:) כל כפור טהורה כלומר מותרת הלכן כי אמר לא כשר ולא דכי אלא אסור קאמר. וכי תימא אלא אסור משום איסור קאמר ולא משום נדר והוה ליה כמתפסם בדצר האסור ולא מיתסר

טהור וטמא נותר ופיגול אסור
יכאימרא כדירים
כעצים כאשים כמזבח
כהיכל בירושלים
נדר באחד מכל משמשי המזבח
אע"פ שלא הזכיר קרבן ה"ז נדר בקרבן
רבי יהודה
אומר
האומר
ירושלים
לא
אמר כלום:

כלומר דלפ"י משתעי הכי משתבשי בהכי ולאז לישנא וק"ל נמי דכנויי נדר במוהי לא אמר כלום

כל כנויי פרק ראשון נדרים

נדר
שלא
יאמר
אדם לה' עולה וכו'.
דילמא
אמר לה' ולא
גמר
לדיבור
זה
דלא
אמר קרבן
וקא מפיק
שם
שמים
לצטלה
אלא
לכתחילה
צעי
למימר
עולה
והדר לה':
כינויי כינויין אסורין.
שאם
נדר
בכינויי כינויין.
דקסבר כינויין דתנן
צמתניתין
לשון אומות
הם
ומשום
הכי
אם
כינה
צלשון
אחר
מהני
לשון אומות
חשיב
נמי נדר
ואסור:

ולמאן דאמר מותר קסבר לשון שדו
לפס חכמים.
ומשום
הכי
מותרים
דהני
הוא
דבדו
להן
חכמים
אסורים
אכל
אם
כינה
צלשון
אחר
דלא
בדו
להן
חכמים
מותרין:
בהני נמי משפעי אומות.
והני
נמי
הוו
ככינויין
עלמן
דמתניתין
ואסירי:
וצים
הלל
סברי
לא
משפעי אומות הכי.
ולאז
לשון אומות
נינהו
ומותרין:
גורין כינויי כינויין.
דלסירי
אטו
כינויין
עלמן
דמתני'
דלשון אומות:
מקנחנא מקנחנא
מקנחנא
דקונס
קונס
היינו
כינויין
עלמן
אכל
בהאי
לשון מקנחנא
מקנחנא
מקנחנא
היינו כינויי כינויין:
תני מפסא.
שם חכם:
הרקיאי חרכיאי.
כמו
חרק חרץ:
מיפחונא מאי מיפחונא מאי.
דמתחלף
במזחנחא
מי
הוי
כינויי כינויין
אליבא
דמאן דאסר:
או דילמא קיימן קאמר.
ולאז
כלום
הוא:
שזאל בן גרשום משמע.
דכתיב
ושזאל בן גרשום
נגיד
על
האזרות
(דה"א כו)
ולא
משמע
לשון שנועה:
נדר במוהי.
כמו
מומחא:
בתנ"י האומר.
לחצירו
לא
חולין
שאוכל לך
(ט)
ליהוי
מה שאוכל לך
אז
אמר קרבן ליהוי אסור:
או שאמר לא
כשר
שאוכל לך
לא
טהור
שאוכל לך
או
שאמר
טמא
שאוכל לך
או
נותר
או
פיגול
בכל
הני לשונות
הוי
נדר
ואסור:
כאימרא.
שאמר
הרי
עלי
כאימרא
דמשמע
כשך תמידין:
דידיים.
כדיר
בהמות
של קרבן
ואית
דלאמרי
כדיר
העצים:
כעצים.
משמע
כעצי
המערכה:
כאשים.
כאשו
של
מוזבח:
או נדר באחד מכל משמשי מוזבח.
בכלי
המוזבח
כמזרק
או
כמחתה
אסור
באותו
חפץ
שנדר
בו:

גמ'

אומר
במודי
במומחא
לא
אמר כלום.
פרי"י
לפי
שנראה
שמי
תיבות
כמו
תיבה
בפני
עלמה
פרי"י
דפליג
אחנא
קמא
דמתניתין
דקמי
נדר
במוהי
ודוקא
קאמר
לשון
זה
במתני'
שאמר
במוהי
בצי"ח
ואפ"ה
מהניא
אי"כ
פליג
ארשב"ג
דבהב:
לחולין
שאוכל לך.
ול"ג
לא
חולין:
לא
כשר
ולא
דבי.
י"ל
בקרבן
לא
כשר
ולא
דכי
דכשרות
וטהרה
לא
שייך
כ"א
בקרבנות
שיש
קפידה
בטהרתם
וכן
גבי
בשר
קרבנות
דוקא
אמר
פסול
ובשר
דגבי
חולין
שייך
איסור
והיתר:
שבא.
תימה
למה
לי
טמא
השחא
לא
דכי
מהני
לאסור
(ו)
טמא
כ"ש
טמא
בהדיא
וי"ל
דסד"א
דדוקא
לא
דכי
שהזכיר
טהרה
קמ
שייך
בקרבנות
שזריפין
להסוג
בטהרה
אכל
טמא
בהדיא
הוי
אמינא
אדרבא
משמע
דבר
שטהגיס
בו
טומאה
דהיינו
חולין
קמ"ל
דנקרבן
טומאה
קאמר:
נותר
ופיגול.
אע"ג
דהוי
דבר
האסור
דמתפס
בעיקר
קדושת
הקרבן
שנעשה
נותר
ופיגול:
באימרא.
יש
לפרש
כאימרא
תמידא
אי
נמי
ולד
חטאת
אי
נמי
אילו
של
אצרהס
אצני:
בדריים.
של
קרבנות
אי"כ
כדיר
של עצים
ולפי
ששני
עניני
דיר
הן
לכן
נקט
לשון
רבים
כדירים:
בעצים.
עצי
מערכה:
באשים.
הקרבן
עלמן
קאמר
אשה
ריח
ניחוח
וצירושלמי
מפרש
כעצים
שני
גזרי
עצים
כאשים
שלהביות
של
מוזבח
דאש
של
מוזבח
מועלין
בו
כדילתא
ביומא
(דף מו:):
בשמשי
מזבח.
מפרש
בירושלמי
בגון
מחתה:

רש"י

מסורת הש"ס

(א) [מוספתא מיר רפ"א],
(ב) טעות הדפוס,
(ג) [גיר' הערוך קירנפא],
(ד) [מוספת' פ"א],
(ה) [דכי רש"ש],
(ו) [בדרים יד],

תורה אור השלם

1. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אָדָם כִּי יִקְרִיב מִכֶּם קָרְבָן לַיהוָה הִבַּחְתֶּם מִן הַבָּקָר וּמִן הַצֹּאן וּתְקַרְבֻּהוּ אֶת קָרְבָנְכֶם:
ויקרא א ב
2. ואֲתָהּ קֹחַ לֶךְ בַּשָּׂמִים רֹאשׁ מִן דָּרוֹר חֲמֵשׁ מֵאֹת וְאַרְבָּעֵין בִּשְׁמֵם מִקְדָּשֶׁיךָ חֲמִשִּׁים וּמֵאֲתָיִם וְקָנָה בִּשְׂמֵם חֲמִשִּׁים וּמֵאֲתָיִם:
שמות ל כג

מוסף רש"י

לא כשר ולא דבי. ה"ג כשר לדבי טהור, כלומר שאמר לו כשר מה שאוכל לך, או טהור, אסור לאכול משלו, שעשאו כהקדש כשר או טהור או טמא, שאין דרך לשון בני אדם להזכיר טומאה וטהרה אלא בקדשים, ולדבי כמו לא דבי, כלומר לא כשר, כדלמרינן העיד יוסף בן גרידה על איל קמחא דבי, כלומר כשר (ראמ"ה בשוח).

תוספות

מ"ד אסור קסבר לשון אומות הן. וה"נ משפעי אומות מ"ד מותר קסבר לשון שדדו חכמים (במורי) כינויי [יטעוין] לא בדו:
איבעיא להו בפויחנא באי. דלסליק מיניה קאי לכן נקט מפויחנא קודם מפיקימ' מאי מדקינא מאי וא"ת אמאי לא מיבעיא כמו כן גבי קונס כהפוך האותיות מקימנא מאי וכו' וי"ל כיון שש מימין [נ"א עיינין] וזו נראה כינוי בלא אצל תימה דה"ל למיבעיא מנקימנא מאי וכו' וי"ל דהא פשיטא דלעולם אות ראשונה לא חוץ ממקומה:
רשב"ג אומר במודי במומחא לא אמר כלום. פרי"י לפי שנראה שמי תיבות כמו תיבה בפני עלמה פרי"י דפליג אחנא קמא דמתניתין דקמי נדר במוהי ודוקא קאמר לשון זה במתני' שאמר במוהי בצי"ח ואפ"ה מהניא אי"כ פליג ארשב"ג דבהב:
לחולין שאוכל לך. ול"ג לא חולין:
לא כשר ולא דבי. י"ל בקרבן לא כשר ולא דכי דכשרות וטהרה לא שייך כ"א בקרבנות שיש קפידה בטהרתם וכן גבי בשר קרבנות דוקא אמר פסול ובשר דגבי חולין שייך איסור והיתר:
שבא. תימה למה לי טמא השחא לא דכי מהני לאסור (ו) טמא כ"ש טמא בהדיא וי"ל דסד"א דדוקא לא דכי שהזכיר טהרה קמט שייך בקרבנות שזריפין להסוג בטהרה אכל טמא בהדיא הוי אמינא אדרבא משמע דבר שטהגיס בו טומאה דהיינו חולין קמ"ל דנקרבן טומאה קאמר:
נותר ופיגול. אע"ג דהוי דבר האסור דמתפס בעיקר קדושת הקרבן שנעשה נותר ופיגול:
באימרא. יש לפרש כאימרא תמידא אי נמי ולד חטאת אי נמי אילו של אצרהס אצני:
בדריים. של קרבנות אי"כ כדיר של עצים ולפי ששני עניני דיר הן לכן נקט לשון רבים כדירים:
בעצים. עצי מערכה:
באשים. הקרבן עלמן קאמר אשה ריח ניחוח וצירושלמי מפרש כעצים שני גזרי עצים כאשים שלהביות של מוזבח דאש של מוזבח מועלין בו כדילתא ביומא (דף מו:):
בשמשי מזבח. מפרש בירושלמי בגון מחתה: